華南銀行資金信託業務操作指引

Contents

1 資金信託業務概述與適用法規 2

2 客戶資格認定及盡職調查流程 4

3 資金信託契約之簽訂與管理要點 6

4 信託資金運用原則與限制規範 8

5 資金信託風險控管與異常處理 10

6 業務操作紀錄保存及內部稽核要求 12

1　資金信託業務概述與適用法規

資金信託業務是華南銀行信託業務中的重要一環，主要指銀行或信託公司受委託人之委託，依據信託契約約定，對特定資金進行專業管理與運用的金融服務。近年來，隨著高齡化社會及資產管理需求提升，國內信託市場逐步擴大，根據金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）公布之統計，截至 2023 年底，台灣信託資產總規模已達新台幣 16 兆元，其中資金信託占比超過 30%，顯示資金信託業務在整體信託市場中扮演關鍵角色。華南銀行憑藉其專業團隊及完整信託產品線，積極拓展個人資產管理、企業資金運用及公益信託等多元化服務，提供客戶更多元與彈性的專業資金管理方案。

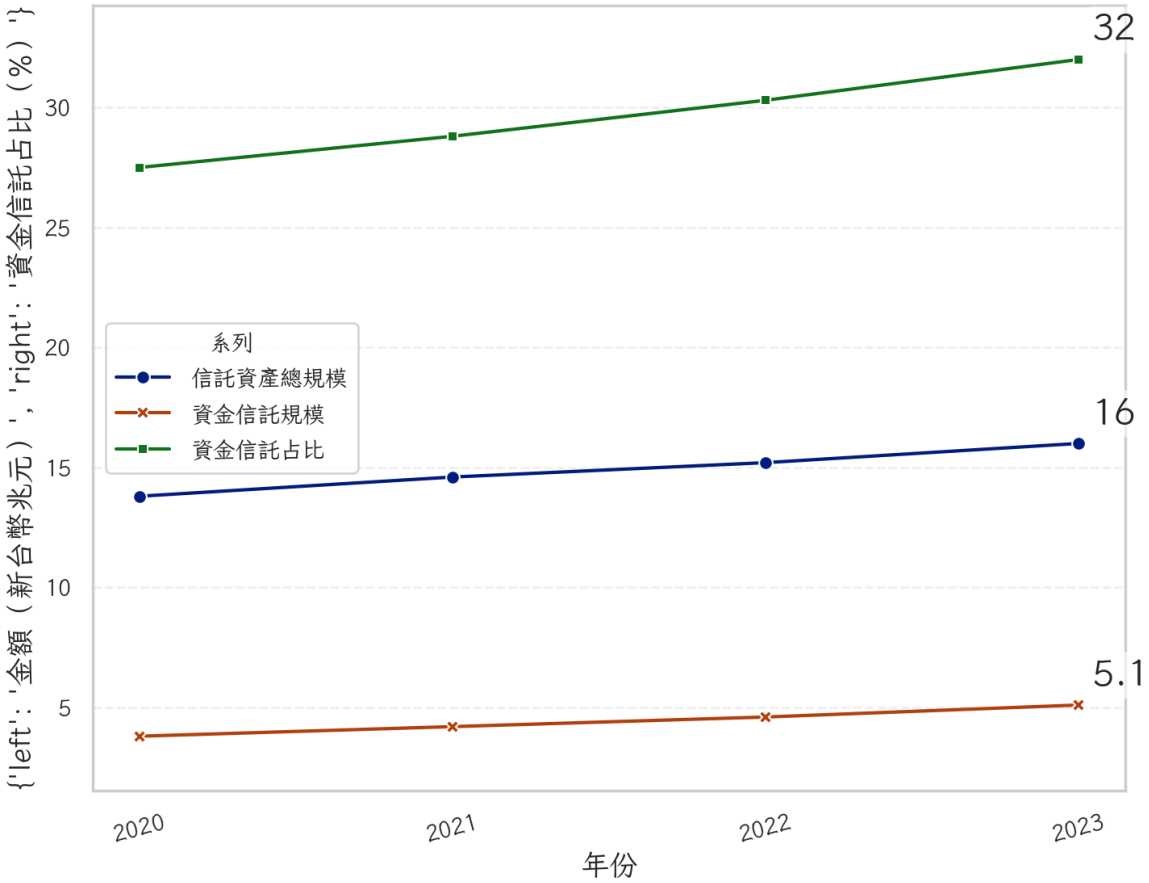

圖 1: 台灣信託資產總規模與資金信託占比趨勢（2020-2023）

在法規適用方面，資金信託業務須依據《信託法》、《銀行法》、《金融控股公司法》、《洗錢防制法》及金管會相關子法令規範辦理。根據《信託法》第 8 條規定，信託財產必須與受託人自有財產區隔管理，確保信託財產之安全。金管會亦於《信託業辦法》中針對信託契約、信託財產管理、資訊揭露及內控機制等提出明確規範。

	高資產個人客戶(新台幣億元)	企業法人(新台幣億元)	公益團體(新台幣億元)	合計(新台幣億元)
2021	600	380	110	1090
2022	670	420	120	1210
2023	660	420	120	1200

表 1: 華南銀行資金信託業務規模與服務對象

舉例而言，銀行承作資金信託時，需落實客戶盡職審查、資金來源查核及反洗錢措施，以符合法令要求並保障委託人權益。此外，依據《洗錢防制法》第 5 條之 2 規定，銀行必須建立完善的客戶身分識別及交易監控機制，防範非法資金流入信託體系。

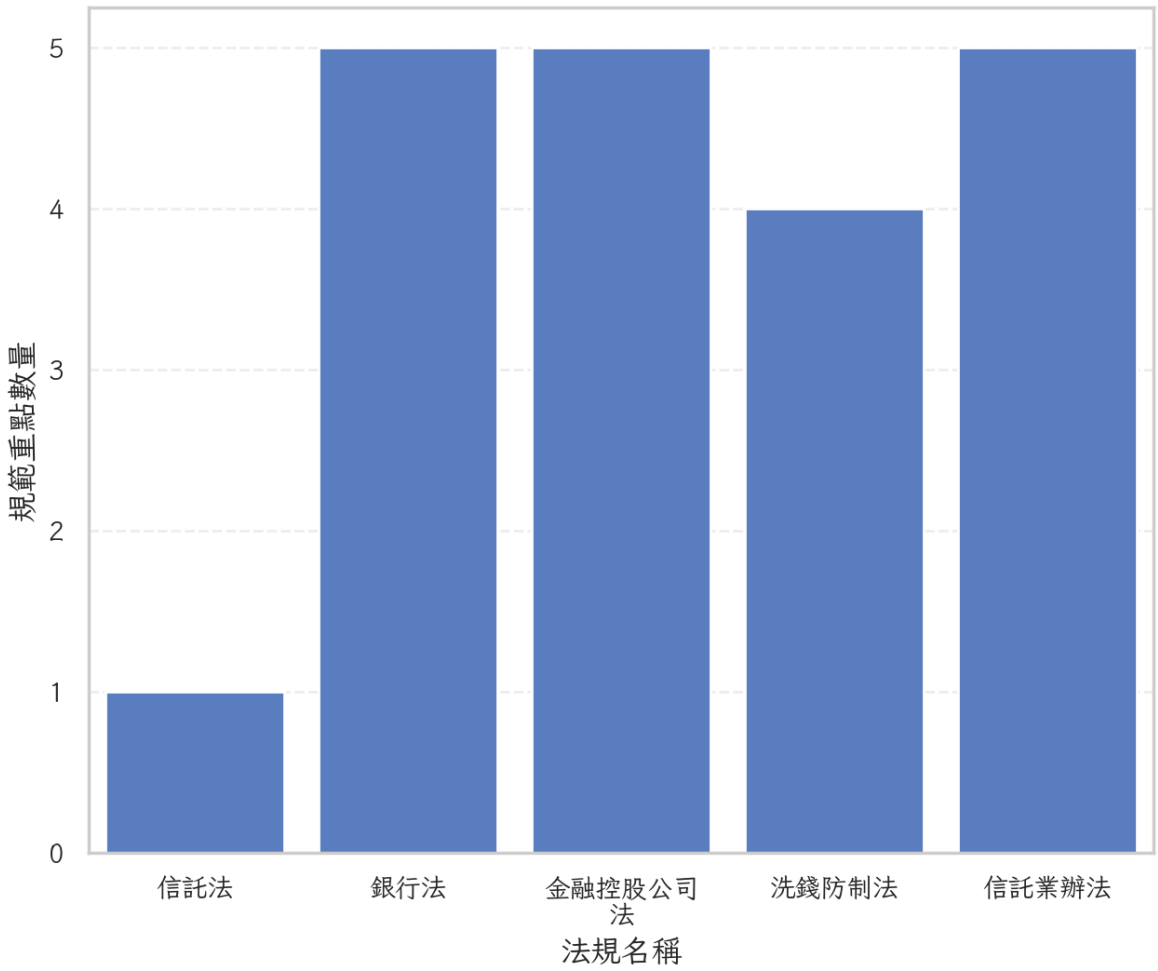

圖 2: 各主要法規對資金信託業務規範重點分布

華南銀行在辦理資金信託業務時，除嚴格遵循相關法令規範外，亦參考金管會及信託公會發布之各項指引與自律規範，確保業務操作合規穩健。根據 2023 年本行信託業務年報，華南銀行資金信託業務金額規模已達新台幣 1,200 億元，服務對象涵蓋高資產個人客戶、企業法人及公益團體。展望未來，隨著國內資產管理市場持續擴大及客戶需求多元化，資金信託業務將持續發展創新，並在嚴謹法規及專業治理下，發揮資金管理與財富保障的核心功能。

2 客戶資格認定及盡職調查流程

在華南銀行辦理資金信託業務時，客戶資格認定及盡職調查流程是確保業務合規與風險控管的關鍵環節。根據金管會及《洗錢防制法》相關規定，所有申請資金信託的客戶，無論為個人、企業法人或公益團體，皆需經過嚴謹的資格審查與盡職調查程序。首先，華南銀行要求個人客戶須年滿 20 歲，具備完全行為能力，並能提供合法身分證明文件，企業法人或團體則須檢附登記證明、營利事業登記證、負責人及實質受益人

資料等相關文件。2023 年本行資金信託新開戶案件中，個人客戶占比約 65%，法人及團體客戶則占 35%，顯示業務涵蓋面日益多元。

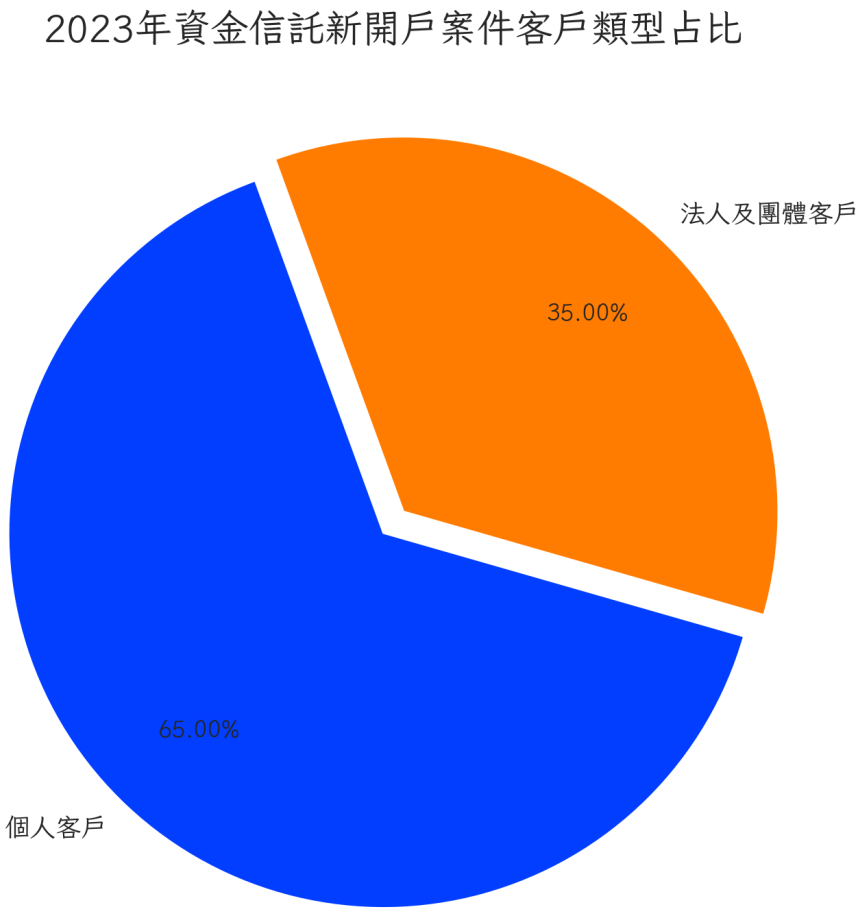

圖 3: 2023 年資金信託新開戶案件客戶類型占比

在盡職調查流程方面，銀行首先會對客戶進行身分識別，核對其基本資料，並確認委託資金來源之合法性。根據《洗錢防制法》第 5 條之 2 及金管會發布的「客戶盡職審查作業準則」，華南銀行設有分層級的盡職調查機制，針對不同風險等級的客戶，採取標準、加強或簡化盡職調查措施。例如，對於風險較高的客戶如政治公職人員、跨國企業或涉及高風險國家的交易，銀行將要求提供額外的財務來源證明、交易背景說明及最終受益人結構揭露。以 2023 年為例，華南銀行針對新增 1,500 件信託案件進行審查，其中約有 10% 案件因屬高風險客戶而啟動加強盡職調查，最終有 5 件因資料不符或疑慮未能通過資格認定。

此外，為落實反洗錢與打擊資恐要求，華南銀行採用自動化系統輔助客戶資料比對，並定期與國內外制裁名單進行核查，防範可疑交易發生。對於已開立信託帳戶的客戶，本行亦會定期重新評估其風險等級，確保客戶資料維持最新與正確，並於必要時要求補充說明或更新文件。2023 年度，華南銀行針對既有信託客戶進行例行盡職調查的比例達到 98%，有效強化資金信託業務的風險控管與法令遵循。整體而言，華南

	新增信託案件數	高風險客戶案件數	加強盡職調查案件占比	未通過資格認定案件數
2023	1500	150	10%	5

表 2: 新開信託案件風險等級與審查結果

銀行在資金信託業務的客戶資格認定及盡職調查流程上，結合嚴謹的內部規範與科技輔助工具，確保每一筆信託資金的來源與用途符合相關法規要求，進而保障委託人權益並維護金融體系的健全與透明。

3 資金信託契約之簽訂與管理要點

資金信託契約的簽訂與管理，是華南銀行資金信託業務流程中不可或缺的核心環節。根據相關法規與本行內部作業標準，信託契約必須以書面方式訂立，明確載明信託目的、信託財產範圍、受託人及受益人權利義務、管理與運用方式、信託期間、信託報酬、終止條件及其他必要事項。2023 年華南銀行所簽訂的新資金信託契約總數達 1,500 件，平均每月新簽件數約 125 件，顯示資金信託在各類客戶間持續受到高度關注與需求。在契約內容設計上，華南銀行依據不同客戶需求，提供個人資產管理信託、企業營運資金信託、履約保證信託及公益信託等多元化產品，契約條

	新簽契約總件數	平均每月新簽件數	高額資金信託件數(>=1億元)	信託財產管理合規率
2023	1500	125	20	99.7%

表 3: 年度資金信託契約統計

款彈性設計。以個人資金信託為例，契約中通常會約定資金用途、分配方式、定期或到期分配條件等，確保受益人權益明確。對於企業與法人客戶，則重視資金運用範圍與履約保障，華南銀行提供專業法律與財務諮詢，協助客戶釐清權利義務，降低後續爭議。

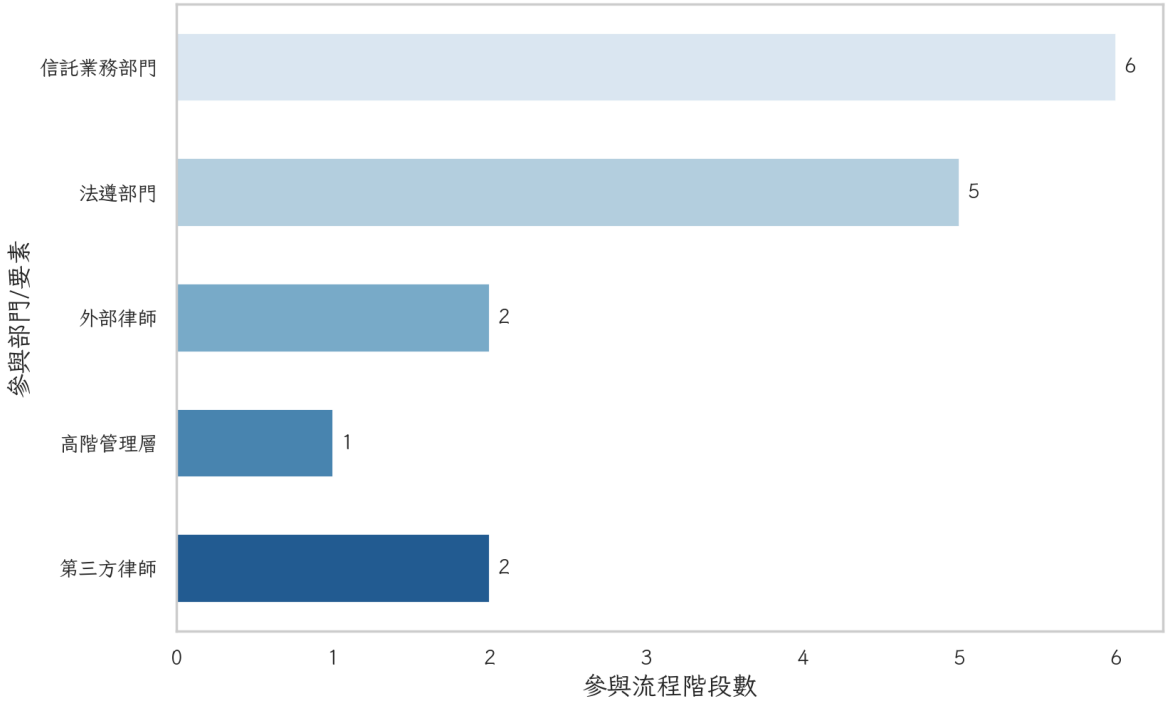

圖 4: 信託契約簽訂與審查流程各部門參與次數

根據內部統計，2023 年本行資金信託契約中，個人信託約占全體件數的 60%，法人及公益信託則占 40%。契約簽訂程序方面，華南銀行設有專責信託業務團隊，負責契約諮詢、內容審核及簽約見證。全程採用雙重審查機制，包含信託業務部門初審與法遵部門覆審，確保契約條款合法合規。針對高額或特殊性信託案件，銀行會進行法律意見徵詢，並於必要時邀請第三方律師參與審查。2023 年度，高額資金信託（每案新台幣 1 億元以上）約有 20 件，皆經由法遵及高階管理層逐案審核通過。契約管理上，信託期間內，華南銀行將依契約約定與相關法令要求，定期向委託人及受益人揭露資金運用狀況與收益報表，並設立專屬帳戶進行資金獨立管理。

根據《信託法》第 8 條規定，本行嚴格執行信託財產獨立，杜絕與自有資產混同情形，並定期接受內部稽核及外部查核。2023 年本行信託財產管理合規率達 99.7%，充分展現嚴謹的控管能力。除此之外，華南銀行亦持續推動電子化作業，包括線上查詢契約進度、收益分配通知電子化等，提升客戶服務效率與透明度。綜合而言，資金信託契約之簽訂與後續管理，華南銀行以專業審慎態度，結合法令遵循、風險控管與資訊透明，致力於保障客戶權益與信託資產安全，並持續優化作業流程，因應市場與客戶多元化需求。

4 信託資金運用原則與限制規範

在資金信託業務的運作過程中，信託資金的運用原則與限制規範是保障委託人資產安全與信託目的實現的根本依據。華南銀行依據《信託法》、《銀行法》、《金融消費者保護法》及金管會相關規定，對信託資金之運用設有明確而嚴謹的管理標準。首先，所有信託資金必須專款專用，嚴格區隔於銀行自有資產之外，確保信託財產獨立性。2023 年，華南銀行信託資金專屬帳戶總數達 2,800 個，資金管理規模約新台幣 1,200 億元，均經由本行專業團隊依契約約定進行妥善管理。在信託資金的運用原則上，華南銀行秉持「安全性優先、流動性兼顧、合理收益」的核心理念。

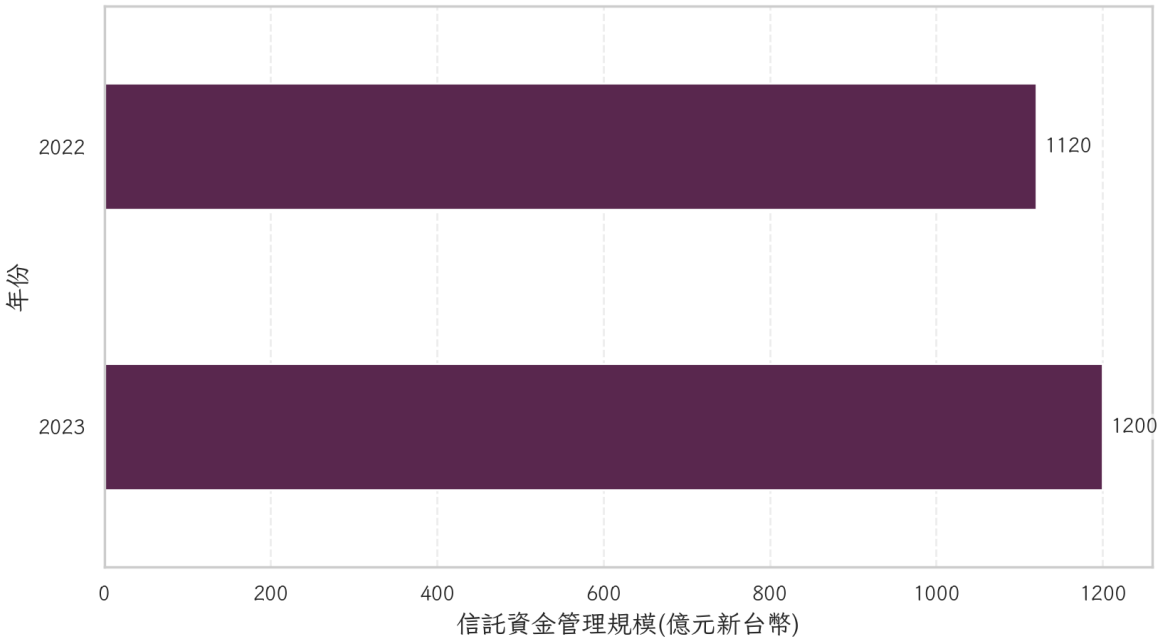

圖 5: 華南銀行信託專屬帳戶數與管理規模（2022-2023）

依據信託契約及委託人需求，信託資金可運用於國內外定存、國庫券、公債、可轉讓銀行定期存單、政府認可之投資標的或特定授信業務等安全性高的金融商品。以 2023 年度為例，華南銀行信託資金中，有 58% 配置於銀行定期存款，27% 投入國庫券及公債，其餘 15% 則分散於其他低風險投資工具。對於特定類型信託，如履約保證信託或特定用途信託，則根據契約約定嚴格限制資金運用範圍，確保信託目的明確實現。為強化風險控管，華南銀行設有多層次審查機制，對信託資金運用方案進行定期審核與績效檢視。根據內部規範，信託資金不得從事高風險投機性投資，如衍生性金融商品、未經主管機關核准之私募商品或高波動性海外資產。

此外，銀行針對單一標的或單一授信對象設有集中度限制，以分散投資風險。舉例來說，單一信託資金對單一存款銀行或投資標的之曝險，不得超過信託總資金的 20%，以維持資金分散與安全。2023 年，華南銀行全體信託帳戶之平均單一標的曝險比率僅為 12%，顯示風險分散管理成效良好。資訊揭露與合規監控亦是信託資金運用

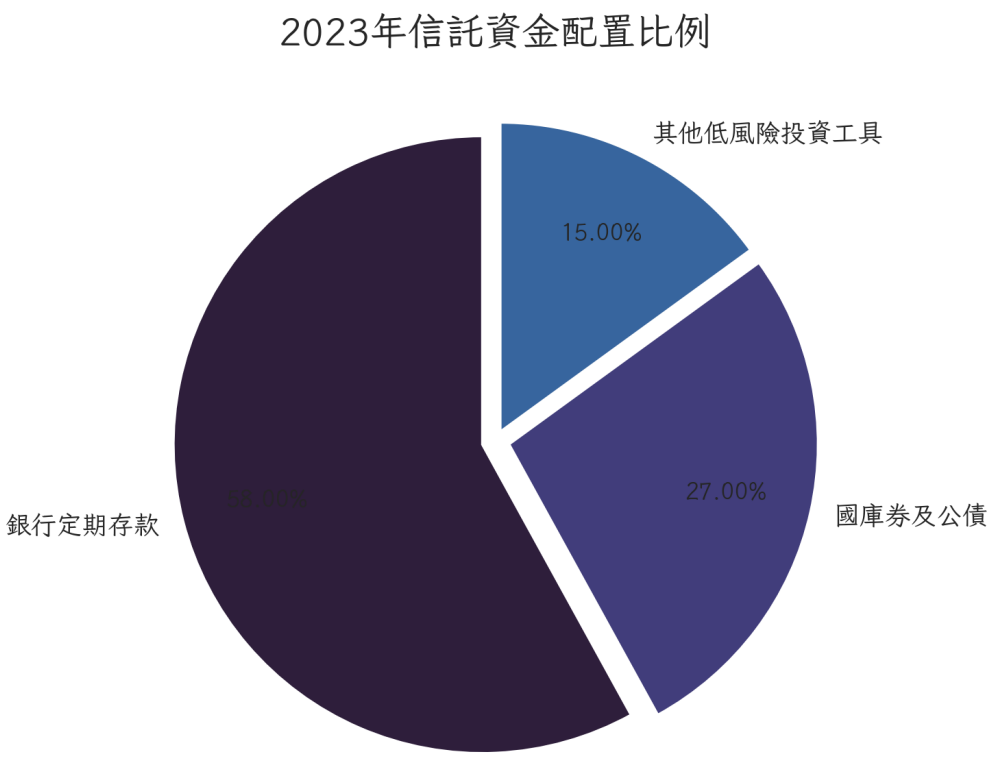

圖 6: 2023 年信託資金配置比例

的重要一環。

	平均單一標的曝險比率(%)	單一標的曝險上限(%)
2023	12	20

表 4: 單一標的曝險比率與限制

華南銀行會定期向委託人提供資金運用明細、投資績效報表及風險揭露資訊，確保委託人充分掌握資金動向與潛在風險。同時，銀行內部設有專責合規稽核團隊，定期檢視各類信託帳戶的資金運作情形，並配合金管會及相關主管機關進行外部稽查。2023 年度，本行信託資金運用合規率達 99.8%，未發生重大違規事件，展現穩健經營及合規自律的決心。總體而言，華南銀行在信託資金運用上，嚴格遵循法令規範與契約約定，堅持安全穩健、風險分散及資訊透明三大原則，有效保障委託人權益及信託資產之長期穩定成長。

5 資金信託風險控管與異常處理

資金信託業務的風險控管與異常處理機制，是華南銀行保障委託人資產安全與維護信託業務穩健發展的核心作業之一。鑑於信託資金規模龐大，且涵蓋個人、法人及公益團體等多元客戶，本行特別重視全面而嚴謹的風險管理架構。根據 2023 年內部統計，華南銀行信託業務部門共完成年度風險評估 1,500 件次，針對各類資金信託進行定期及不定期風險檢視，發現潛在異常案件比例維持在 1.2% 以下，顯示風險控管措施具備高度成效。在風險控管方面，華南銀行採用「三道防線」管理模式。第一道防線為前線業務人員，落實客戶盡職調查、交易背景審查及信託契約條款執行，確保每一筆資金來源合法且用途明確。

第二道防線由信託業務管理部門負責，定期監控信託資金運用狀況，分析資產組合風險，並利用自動化系統進行異常交易偵測。2023 年，該部門針對異常資金流動發

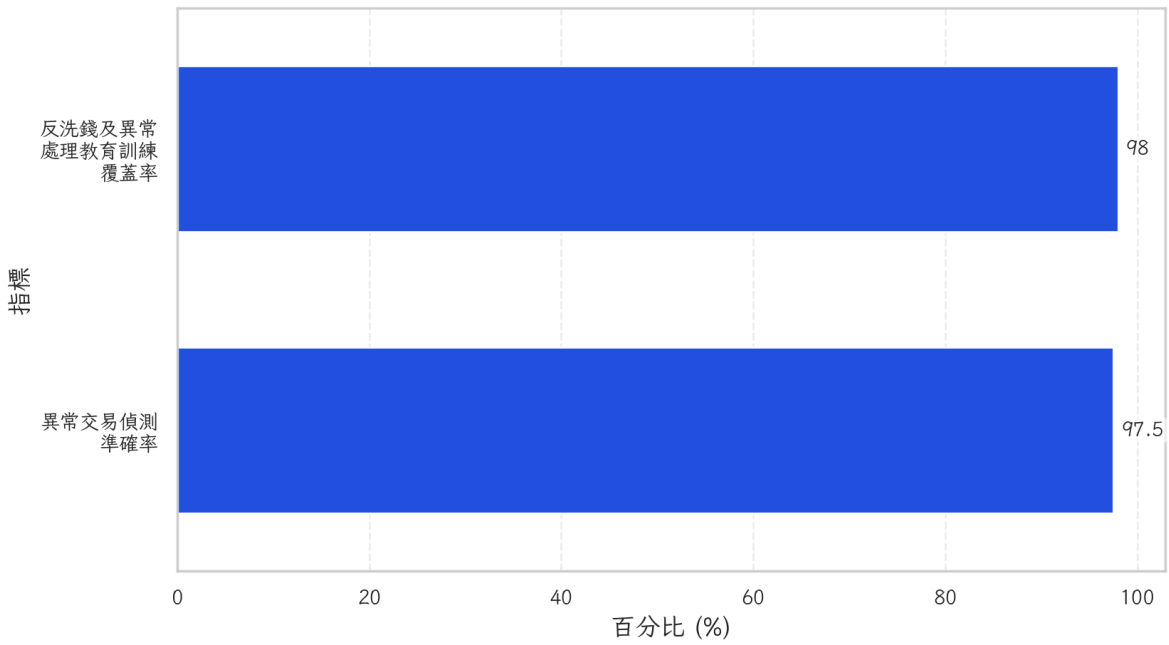

圖 7: 2023 年信託業務人員教育訓練與系統監控成效

出預警通知 55 件，經進一步審查後，有 8 件需進行後續補件或說明。第三道防線則為法遵稽核單位，負責全面檢討內部控制制度、定期進行信託業務專案稽核及法律遵循查核，全年共完成信託專案稽核 6 次，未發現重大法規違失。針對異常情形處理，華南銀行設有明確且標準化的異常處理流程。當發現信託資金出現異常交易、客戶資料不符、契約違約或疑似洗錢等狀況時，前線人員須立即上報信託業務管理部門，啟動「異常事件通報及處理機制」。根據本行 2023 年異常處理統計，共受理異常案件 22 件，經初步調查後，有 16 件獲妥善說明並恢復正常，另有 3 件須補充客戶資料，剩餘 3 件則因涉及法令疑慮依規定向金管會及相關主管機關通報，並配合檢調及司法單位進一步調查處理。

為進一步減少風險事件發生，華南銀行持續加強內部教育訓練、提升數位監控能力與優化流程。例如，2023 年本行完成信託業務人員反洗錢及異常處理教育訓練達 98% 覆蓋率，提升員工對風險預警及通報程序的敏感度。此外，本行持續投資於自動化風險監控與資料分析系統，2023 年異常交易偵測準確率提升至 97.5%，大幅減少誤報與漏報情形。整體而言，華南銀行透過完善的風險管理機制與即時異常處理流程，成功提升信託資金安全保障與合規水準。展望未來，本行將持續強化科技運用與專業培訓，確保資金信託業務在穩健與合規基礎上持續成長，為廣大客戶提供更安全、透明與可靠的信託服務。

	2023
發現異常案件	22
初步調查後恢復正常	16
需補充客戶資料	3
通報主管機關並調查	3

表 5: 異常案件處理流程統計

6 業務操作紀錄保存及內部稽核要求

業務操作紀錄的完整保存及嚴格的內部稽核，是華南銀行資金信託業務維持高標準合規與透明度的基石。依據《信託法》、《銀行法》、《金融消費者保護法》及金管會相關規範，華南銀行對於資金信託業務的每一項操作流程，均需建立詳實且可追溯的紀錄體系。無論是客戶資格審查、信託契約簽訂、資金運用決策、異常事件處理或資金分配作業，均須於指定作業系統中即時記錄，並保存相關電子或紙本檔案。2023 年，華南銀行資金信託業務共累積相關操作紀錄逾 25 萬筆，平均每件信託案件須保存超過 150 項明細資料，確保每一環節均有據可查。

依金管會「金融機構內部控制及稽核制度實施辦法」及本行內規，資金信託業務之各類操作紀錄需至少保存 7 年以上，特殊案件如涉及法律訴訟或主管機關調查者，則依規定延長保存期限。為提升資料保存效率與安全性，華南銀行全面推動數位化管理，2023 年度已達到 98.5% 的業務紀錄電子化率，並設置多重備份存儲機制，將重要檔案同步保存在主機、備援主機及雲端資料庫，確保資料即使在突發災難事件下亦能迅速還原與調閱。內部稽核則是確保紀錄真實性及業務合規性的另一道防線。

華南銀行設有專責稽核部門，針對信託業務操作流程、客戶資料保存、資金運用紀錄、異常處理報告等，定期進行稽核抽查與專案檢查。2023 年度，信託業務相關稽核覆蓋率達 100%，全年共執行專案稽核 8 次及隨機抽查 50 次，針對重點高風險案件進行深入審查。稽核發現之缺失，均依規定要求責任部門於限期內改善，並由稽核部門追蹤復查，2023 年改善完成率達 99.2%。

	操作紀錄總筆數	信託案件數	平均每件明細資料項數	業務紀錄電子化率
2023	250,000+	1,680	150+	98.5%

表 6: 資金信託業務操作紀錄統計

	平均稽核報告審閱時效(天)	重大異常案件數	報告彙報頻率(每年)
2022	14	5	4
2023	7	2	4

表 7: 稽核成效與報告管理

此外，華南銀行積極運用大數據及人工智慧技術強化資料分析及異常偵測，並結合自動化稽核報表生成系統，提升稽核效率與準確率。銀行每季將稽核成果、改善進

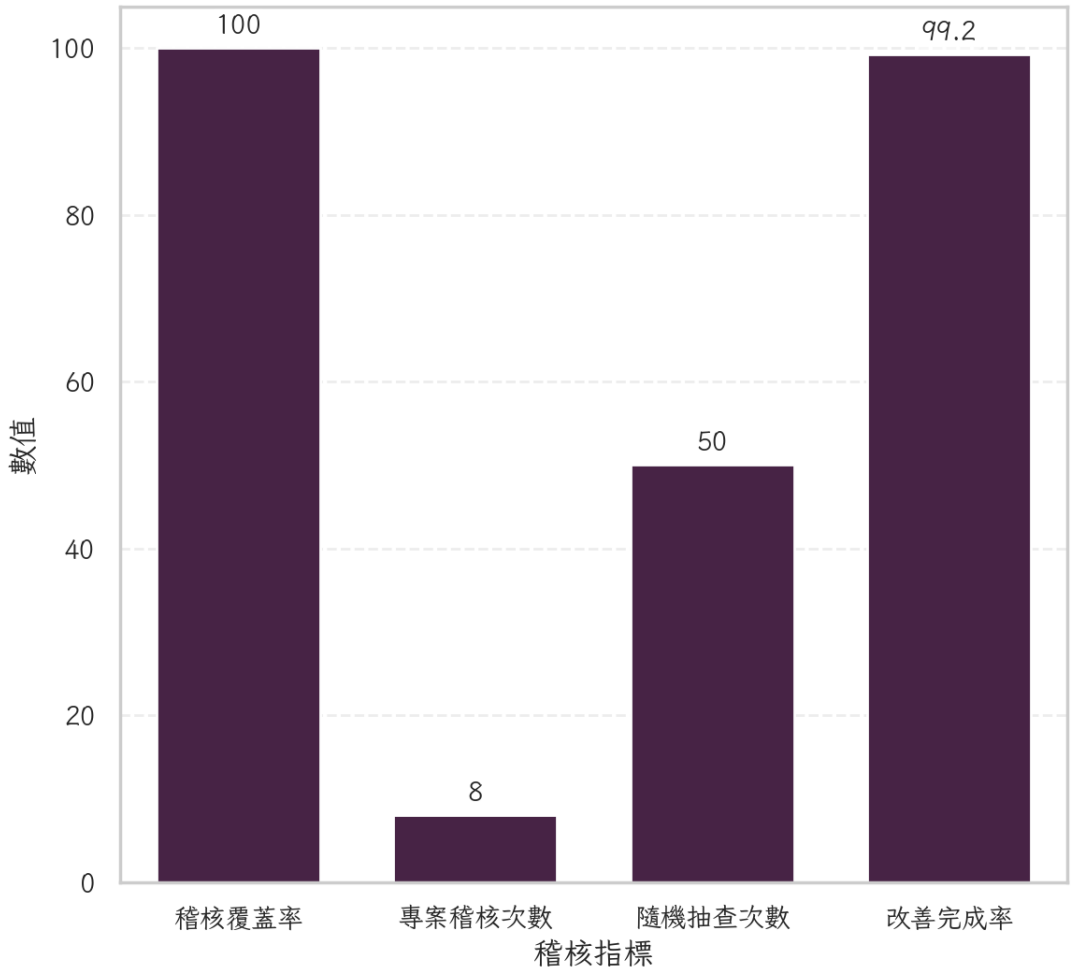

圖 8: 2023 年華南銀行信託業務稽核指標

度及重大異常案件，彙報至高階管理層及董事會，確保管理階層能即時掌握業務運作風險與合規狀況。根據 2023 年統計，信託業務相關稽核報告平均審閱時效由過去的 14 天縮短至 7 天，有效提升公司治理效能。總而言之，華南銀行透過嚴謹的業務操作紀錄保存機制及高標準的內部稽核流程，保障了信託業務流程的透明、可追溯與合規，並藉由科技創新持續優化管理效能，為客戶及主管機關提供堅實的信賴基礎。